

Deep Contract Analysis Report

گزارش تحلیل عمیق قرارداد

PASS 1 — تحلیل ساختاری و شکلی

نوع قرارداد: خدماتی

طرفین: * طرف اول: تاکس فایر (خدمت‌دهی‌کننده) * طرف دوم: کاربر/گزارنده (مشتری)

تاریخ‌ها: ذکر نشده است

ساختار مواد: * ماده 1 * ماده 2 * ماده 3 * ماده 4 * ماده 5 * ماده 6 * ماده 7 (زیرمقررات 1-7 تا 15-7) * ماده 8 (زیرمقررات 1-8 تا 10-8)

PASS 2 — طبقه‌بندی موضوع و تعهدات

موضوع قرارداد: ارائه و استفاده از سرویس تاکس فایر برای کاربران.

تعهدات طرف اول (تاکس فایر): 1. حفاظت از اطلاعات حساس کاربران و عدم استفاده غیرقانونی از آنها. 2. ارائه خدمات تاکس فایر در محدوده شهری با رعایت معیارهای مشخص. 3. ارائه خدمات 24 ساعته و شب‌روزی. 4. رعایت قوانین و مقررات مربوط به خدمات نرم‌افزاری. 5. اطلاع‌رسانی در صورت تغییرات یا اصلاحات سرویس. 6. ارائه خدمات واسط با رعایت دقت و حسن نیت.

تعهدات طرف دوم (کاربر): 1. استفاده صحیح و مجاز از سرویس. 2. پرداخت مبلغ ماهانه. 3. رعایت قوانین استفاده از خدمات.

طبقه‌بندی تعهدات:

تعهد به نتیجه: * حفاظت از اطلاعات کاربران * ارائه خدمات در محدوده تعیین شده * اطلاع‌رسانی تغییرات سرویس

تعهد به وسیله: * استفاده صحیح از سرویس * پرداخت مبلغ ماهانه * رعایت مقررات استفاده

PASS 3 — مدت زمان و شرایط مالی

مدت قرارداد: مقرره‌ای ذکر نشده است.

مبلغ قرارداد: 234000 ریال در ماه

نحوه پرداخت: مقرره‌ای ذکر نشده است.

PASS 4 — فسخ، نقض و جبران خسارت

فسخ: شرطی یافت نشد انفساخ: شرطی یافت نشد اقاله: شرطی یافت نشد

تعهد حفظ اطلاعات: تاکس فایر متعهد است اطلاعات حساس کاربران را حفظ کرده و از استفاده غیرقانونی آنها جلوگیری کند.

اطلاعات حساس شامل: * اطلاعات ثبت‌نام کاربران (نام، نام خانوادگی، شناسه، شماره تماس) * موقعیت مکانی کاربران * اطلاعات مربوط به استفاده از سرویس‌های نرم‌افزاری * تبادلات اینترنتی کاربران

PASS 5 — ریسک، ابهام و سکوت قراردادی

عبارات مبهم: * 7-2: استفاده صحیح و مجاز از خدمات * 6-8: شرایط مناسب برای انتخاب نرم‌افزار واسط * 9-8: شرایط معیارهای مختلف خدمات با توجه به کیفیت و قیمت

سکوت‌های مهم: * مدت قرارداد * نحوه پرداخت * شرایط فسخ * انفساخ * اقاله

ریسک‌های نگارشی: ابهام در تعریف اصطلاحات فوق می‌تواند منجر به اختلاف در تفسیر و اجرا شود.

PASS 6 — پیش‌فرض‌های قانونی ایران

در نبود مقررات قراردادی مشخص، قواعد تکمیلی قانون مدنی اعمال می‌شود.

در قراردادهای خدماتی مستمر، مدت قرارداد معمولاً تا زمان فسخ یا خاتمه عملی ادامه دارد.

نحوه پرداخت و شرایط فسخ در صورت سکوت قرارداد بر اساس قواعد عمومی تعهدات تفسیر می‌شود.

PASS 7 — مدل مفهومی حقوقی

حقوق طرف اول: * دریافت پرداخت ماهانه * استفاده قانونی کاربران از سرویس

تعهدات طرف اول: * حفاظت از اطلاعات کاربران * ارائه خدمات پایدار و شبانه‌روزی * اطلاع‌رسانی تغییرات

حقوق طرف دوم: * استفاده از سرویس

تعهدات طرف دوم: * پرداخت مبلغ * رعایت مقررات استفاده

نتیجه: تعادل نسبی در حقوق و تعهدات وجود دارد.

PASS 8 — ارزیابی نهایی قابلیت اجرا

ریسک: ابهام در برخی عبارات می‌تواند منجر به اختلافات حقوقی شود.

ابهام: تعاریف دقیق برای چند اصطلاح کلیدی وجود ندارد.

سکوت قانونی: مدت قرارداد، نحوه پرداخت و شرایط خاتمه قرارداد مشخص نشده‌اند.

توصیه‌ها:

1. تعریف دقیق «استفاده صحیح» در قرارداد.
 2. تعریف دقیق «شرایط مناسب» برای انتخاب نرم‌افزار واسط.
 3. تعریف معیارهای خدمات و کیفیت.
 4. تعیین مدت قرارداد.
 5. مشخص کردن نحوه پرداخت.
 6. افزودن بندهای فسخ، انفساخ و اقاله.
-

جمع‌بندی نهایی:

قرارداد از نظر ساختار کلی قابل استفاده است اما برای کاهش ریسک حقوقی باید ابهامات رفع و سکوت‌های قراردادی تکمیل شوند.